

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5810/2539

นาง บุญ ส่ง ชัยภูมิ
นาง ปวย เพ็ง แพง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161

ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อยึดทรัพย์สินซึ่งมิใช่ตัวเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5(3) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นค่าฤชาธรรมเนียมอย่างหนึ่งซึ่งคู่ความฝ่ายที่แพ้คดีจะต้องรับผิดชอบในชั้นที่สุด

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยจดทะเบียนโอนขายที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 1222 ตำบลบ้านป่าอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้แก่โจทก์ในราคา 67,400 บาทโดยหักเงินที่จำเลยรับไปจากโจทก์ออก 61,000 บาท ให้รับเงินจากโจทก์อีก 6,400 บาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 40,000 บาทเมื่อหักกลบลบกับราคาที่ดินที่ค้างอยู่คงเหลือค่าเสียหาย 33,600 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ถ้าจำเลยขัดขึ้นให้เรียกเอา น.ส.3 ก. จากจำเลยเพื่อดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย คดีถึงที่สุดแล้ว จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดิน น.ส. 3 เลขที่ 192 ตำบลบ้านป่าอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีที่จำเลยนำมาวางประกันการชำระหนี้ชั้น

อุทธรณ์ออกขายทอดตลาด จำเลยขอวางเงินชำระหนี้เพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินกับขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการยึดและขอให้ศาลคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์แก่จำเลย

โจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเรียกค่าธรรมเนียมถอนการยึดอัตราร้อยละ 3.5 ของราคาประเมินจากจำเลยเป็นเงิน 12,600 บาท ส่วนที่ดินตาม น.ส. 3 ก. เลขที่ 1222 เอกสารหมาย จ.23 เป็นที่ดินพิพาทที่โจทก์มีสิทธิได้รับโอนจากจำเลยตามผลของคดี จำเลยไม่มีสิทธิขอคืนจากศาลได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ค่าธรรมเนียมยึดทรัพย์ตามตาราง 5(3)ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นค่าธรรมเนียมภายหลังที่ศาลชั้นต้นพิพากษาหาใช้ค่าฤชาธรรมเนียมที่ศาลพิพากษาให้จำเลยใช้แทนโจทก์ซึ่งเป็นค่าฤชาธรรมเนียมก่อนมีคำพิพากษาโจทก์จึงต้องเสียค่าธรรมเนียมยึดทรัพย์แล้วไม่มีการขายเองตามนัยคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 702/2522, 939/2526 ส่วน น.ส.3 ที่จำเลยขอรับไปศาลจะพิจารณาสั่งเมื่อมีการถอนการยึดทรัพย์แล้ว

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์หรือจำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียม เจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อยึดทรัพย์สินซึ่งมิใช่ตัวเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5(3) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เห็นว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 วรรคแรกบัญญัติว่าความรับผิดชอบขั้นที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมของคู่ความในคดียอมตกแก่คู่

ความฝ้ายที่แพ็คดี และวรรคสองบัญญัติว่าค่าฤชาธรรมเนียมนั้นให้รวมถึงค่า
ธรรมเนียมในการบังคับคดีด้วยดังนั้น ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อยึด
ทรัพย์สินซึ่งมิใช่ตัวเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายตามตาราง 5(3) ท้ายประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจึงเป็นค่าฤชาธรรมเนียมอย่างหนึ่งซึ่งคู่ความฝ้ายที่แพ็ค
ดีจะต้องรับผิดชอบในชั้นที่สุด คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจะทะเบียนโอนขาย
ที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 1222ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ให้แก่โจทก์
ในราคา67,400 บาท โดยหักเงินที่จำเลยรับไปจากโจทก์ 61,000 บาท ให้รับเงินจาก
โจทก์อีก 6,400 บาท ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 40,000 บาท เมื่อหัก
กลับกับราคาที่ดินที่ยังค้างอยู่ คงเหลือค่าเสียหาย 33,600 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตร
ร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ถ้าจำเลยขัดขึ้น
ให้เรียกเอา น.ส.3 ก. จากจำเลยเพื่อดำเนินการ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทน
การแสดงของจำเลย กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่า
ทนายความ 2,500 บาท ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนให้จำเลยใช้ค่าทนายความ
ชั้นอุทธรณ์แทนโจทก์ 1,500 บาท คดีถึงที่สุด จำเลยจึงเป็นฝ่ายแพ็คดี ในชั้นบังคับ
คดีเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 192 ที่จำเลยนำมาวางประกันการ
ชำระหนี้ชั้นอุทธรณ์ของจำเลยไว้ ต่อมาจำเลยขอวางเงินชำระหนี้เพื่อไม่ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดิน เช่นนี้ จำเลยซึ่งเป็นฝ่ายแพ็คดีต้องรับผิดชอบ
ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีเมื่อยึดทรัพย์สินซึ่งมิใช่เป็นตัวเงินแล้วไม่มีการ
ขายหรือจำหน่ายตามบทกฎหมายดังกล่าวคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ศาล
ฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับว่า ให้เรียกค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีตามตาราง 5(3)
ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งจากจำเลย

(ดุสิต เพชรปลุก-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ